

○○○○공사 상임감사위원

징계, 환수 및 경고요구

일련번호 제21-특감-XXXX호
제 목 성실의무 및 ○○○○ 임직원 행동강령 위반 등
소관부서 ○○○○ I***, B.V.
조치부서 ★★★★★처
내용

1. 사건 개요

○○○○ I***, B.V.(○○법인¹⁾, 이하‘○○법인’이라 한다.) ▲▲▲▲팀²⁾

【차장 AAA(이하 ‘AAA’이라 한다), 과장 BBB(이하 ‘BBB’이라 한다)】은 서류를 조작하고 허위보고하는 행위로 허위출장 3건, 허위출장 중 법인카드 사적사용 6건을 고의적이고 반복적으로 위반한 사실을 확인하였으며, 구체적인 내역은 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 허위출장 출장비 및 법인카드 사적사용 내역

(단위 : 일, AED ³⁾)					
기간	출장정산금액		출장 중 법인카드 사용		소 계
	숙박비	일비 및 식비	1차	2차	
‘20.11.2.~11.4.	2,010AED	1,200AED	1,080AED	1,010AED	5,300AED
‘21.2.7.~2.9.	2,303AED	1,200AED	1,010AED	960AED	5,473AED
‘21.3.16.~3.18.	2,207AED	-	1,050AED	1,064AED	4,321AED
계	6,520AED	2,400AED	6,174AED	15,094AED	(4,616,047원)

* 3월 허위출장 일비 및 식비는 정산 전 발각되어 지급처리하지 않음

** ○○○○ I***, B.V. 3급이하 숙박비한도 : 580AED/인/일, 일비 : 100AED/일, 식비 : 100AED/일

1) 공사 직제규정상 ○○법인은 없으며 두**에서 관리하는 4개 법인(I***, B.V., A****, B.V., B****, B.V., M*****, B.V.)을 ○○법인이라 통칭함

2) 차장 AAA 파견해제 및 무보직 발령(2021.4.1., ★★부-****), 과장 BBB ○○○○ I***, B.V. 근무중

3) 1AED(디르함) = 305.82원('21.05.12. 실적감사 종료일 당시 KEB하나은행 최종 고시 매매기준율 적용, 이하 동일한 기준 적용)

- 1 -

[표 3] ▲▲▲▲팀 업무추진비 집행규정 위반 내역

(단위 : 명, AED)						
순번	사용일	전표처리내역		BBB 제출기준	초과금액 ⁵⁾ (AED)	비고
		회의록인원(명)	사용금액(AED)	실참석(명)		
1	‘20.1.11.	6	310	4	-	BBB (기안자)
2	‘20.1.15.	10	978	4	578	
3	‘20.2.3.	13	1,300	6	700	
4	‘20.2.8.	7	629	3	329	
5	‘20.3.5.	8	669	4	270	
6	‘20.3.9.	4	346	4	-	
7	‘20.5.6.	10	975	4	575	AAA (파견일 ‘20.2.16.)
8	‘20.5.19.	10	984	4	584	
9	‘20.6.2.	7	695	3	395	
10	‘20.6.10.	6	333	2	133	
11	‘20.6.23.	10	752	3	452	
12	‘20.7.15.	6	216	2	16	
13	‘20.7.28.	6	448	2	248	
14	‘20.8.6.	7	144	2	-	
15	‘20.8.20.	9	883	3	583	
16	‘20.9.8.	8	812	4	412	
17	‘20.9.9.	9	408	4	8	
18	‘20.9.22.	9	864	3	564	
19	‘20.10.7.	12	1,153	4	753	
20	‘20.10.20.	10	850	4	450	BBB (기안자)
21	‘20.10.21.	10	983	4	583	
22	‘20.11.5.	9	651	3	351	
23	‘20.12.7.	9	778	4	378	
24	‘20.12.15.	5	421	2	221	
25	‘21.1.14.	10	960	3	660	
26	‘21.1.21.	10	990	5	490	
27	‘21.2.2.	10	973	4	573	
28	‘21.2.16.	13	1,153	4	753	
29	‘21.2.23.	9	900	3	600	
계	-	-	21,559AED	-	11,659AED (3,565,555원)	

5) 초과금액 = 사용금액 - 실참석인원(‘21.4.22제출기준) * 100AED(인당 사용가능 금액)

- 3 -

▲▲▲▲팀은 이** 협력물품 제공을 목적으로 업무추진비 집행을 기안하였으나, 잡화점(V*****) 선불카드를 임의변경 구매하여 회사의 재물(선불카드)을 개인휴대폰을 구매하는 사적용도로 사용하였고, 외부업체와의 회의로 사전 기안하여 허위보고하고 법인카드를 가족식사비로 사적사용(2건)한 사실이 확인되었으며, 구체적인 내역은 아래 [표 2]와 같다.

[표 2] 허위출장 외 법인카드 사적 사용내역

(단위 : 일, AED)		
사용일	사용금액	사용내역
‘20.11.25.	3,850AED	잡화점(V*****) 선불카드 구매 (개인휴대폰 구매)
‘20.11.26.	978AED	AAA 차장 가족 식사비
‘21.2.22.	1,195AED	AAA 차장 가족 식사비
계	6,023AED (1,841,953원)	-

BBB은 제택근무 기간 중인 2021년 3월 21일부터 3월 22일까지 2일간 휴가처리 및 법인에 보고하지 않고 근무지를 이탈하여 여행을 다녀왔으며, AAA은 관련사실을 알면서도 법인에 보고하지 않고 묵인하였다.

▲▲▲▲팀은 2020년 이후 총 29건(21,559AED)의 업무추진비를 집행하였으나, 26건(허위출장 중 사적사용 6건 및 허위출장의 사적사용 3건 제외)에 대해 실제 대비 인원을 불पूर्려 예산을 초과집행(11,659AED)하고 경비를 처리한 사실이 확인되었으며, 구체적인 내역은 아래 [표 3]과 같다.

4) 두**에 위치한 V***** Megastore : 전자제품, 의류, 장난감, 화장품, 음악, 카드 및 바우처 등을 판매하는 잡화점

- 2 -

▲▲▲▲팀 업무추진비 집행에 대한 전표 승인 시, 회의 참석인원에 대한 코로나 관련 두** 정부지침의 위반성 및 적정성 여부를 고려하지 않고 승인한 사실이 확인되었다.

또한 ‘20년~‘21년 원유판매 거래실적이 없는 ∇∇∇∇∇∇(H**) 직원(㉠㉡㉢ 10회, ㉣㉤㉥ 9회)와 코로나시기에 잦은 만남을 가졌고, 이 중 사전 승인된 회의록에 기재된 참석업체가 아닌 타 업체(H** 등)와의 식사비용으로 업무추진비를 집행(8건)하였으며, 구체적인 내역은 아래 [표 4]와 같다.

[표 4] ▲▲▲▲팀 업무추진비 집행대상자 상이 내역

(단위 : 명, 일)				
장소	집행대상업체(참석인원)	사용일	사용처	실제참석업체(참석자)
○○법인	T***** (3), I***** (4)	‘20.2.3.	a(a)a	○○○○(BBB, ㉦㉧, MMM, ㉨㉩), H** (㉪㉫, ㉬㉭㉮)
S**** 사무실	S**** (7)	‘20.9.22.	b(b)b	○○○○(AAA, BBB), C***** (Y*****)
S**** 사무실	S**** (10)	‘20.10.7.	c(c)c	○○○○(AAA, BBB), H** (㉯㉰, ㉱㉲㉳)
아***	G*(8)	‘20.10.20.	d(d)d	○○○○(AAA, BBB), E*(Y*****, F*****)
T***** 사무실	T***** (7)	‘20.12.7.	e(e)e	○○○○(AAA, BBB), H** (㉴㉵, ㉶㉷㉸)
V**** 사무실	S*(3), G*(3), V**** (2)	‘21.1.21.	f(f)f	○○○○(AAA, BBB), H** (㉹㉺, ㉻㉼㉽, ㉾㉿)
I***** 사무실	T***** (3), I***** (4), A***** (4)	‘21.2.16.	g(g)g	○○○○(AAA, BBB), H** (㊱㊲, ㊳㊴)
T***** 사무실	T***** (4), U***** (3)	‘21.2.23.	h(h)h	○○○○(AAA, BBB), C***** (Y*****)

* 법인 및 BBB 제출자료 재구성

- 4 -

BBB은 감사기간 중 조사자에게 2021년 5월 아** 호텔 숙박과 관련하여 숙박예약자를 바꿔치기(투숙객 BBB → AAA)한 조작 자료를 고의로 제출하였으며, 감사기간 중 법인직원 참고인에게 허위진술을 해줄 것을 요구하며 조작을 시도하고, 호텔예약 이메일 및 숙박증 조작 등 비위행위 관련 자료를 삭제하여 증거자료를 은폐한 사실이 확인되었다.

위와 관련하여 공사「인사규정」 제37조(성실의무) 및 제39조(직장이탈금지), 「취업규칙」 제7조(성실의무), 제8조(금지사항) 및 제20조(지참 및 조퇴), 제32조(휴가의 허가), 「■■■■■■■■ 임직원 행동강령」 제7조(예산의 목적 외 사용금지) 및 제10조(투명한 회계 관리)를 위반한 것이다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

가. 법 령

1) 법령 「공직자 윤리법」 제3조의 2. 제2항(공기업) ‘공직유관단체인 우리 공사는 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조(정의) 제1호. 라.목에 따른 공공기관으로서 우리 공사의 임직원은 같은 법 제7조(공직자의 청렴의무)에 따라 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며, 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다’고 규정하고 있다.

나. 사 규

1) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무) ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다’ 및 제39조(직장이탈금지) ‘공사의 직원은

- 5 -

4) 공사 「법인카드 관리지침」 제5조(윤리적 사용과 투명성 확보) ①항에 따르면 ‘법인카드는 업무와 관련하여 사용하여야 하며 사적 용도 및 부적절한 업종에서 사용할 수 없다’ 라고 규정하고 있다.

다. 기 타

1) 코로나-19 관련 두** 정부지침 및 ○○법인 비상근무방안(제택근무수칙)에 따르면 2020년 12월 21일부터 법인 전직원 대상 제택근무를 시행하고, 제택근무 중 필요 시 법인 근무지에 출근하여 업무를 처리하여야 한다.

2) 두** 정부지침(식당인원제한)에 따르면 테이블 당 허용인원을 제한(‘20.4.25.부터 4명, ‘20.8.26.부터 8명, ‘20.12.10.부터 10명. ‘21.1.24부터 7명)한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 차장 AAA(남, 만48세)은 1999년 7월 16일 공개경쟁채용 5급대우로 ◎◎◎공사에 입사하여 2020년 2월 16일자로 해외법인 ■■■■■■■ I***.B.V. 로 파견되어 2021년 3월 31일까지 ▲▲▲▲▲팀 팀장으로 근무하였으며, 본 사건과 관련 2021년 4월 1일부로 파견해제 및 무보직 발령으로 본사부 소속인 자로서

1) 허위출장(보고) 및 문서조작
원유판매 방식⁶⁾ 및 절차는 법인의 인증·등록된 수요처 40여개 사를 대상으로 판매를 추진하며, 이** 정부기관(◆◆◆◆◆⁷⁾)으로부터 원유를 배정받아 시장조사

6) 원유판매 방식 : (배정전) Pre-Program & Term 계약, (배정후) Spot 계약

7) ◆◆◆◆ : 이** 정부기관으로 원유 및 석유제품 수출, 배정

- 7 -

소속 상사의 허가 또는 정당한 이유 없이 직장을 이탈하지 못한다’라고 규정하고 있다. 따라서 공사 직원은 상사의 허가 및 정당한 사유 없이 직무를 수행하는 근무지를 이탈하지 않아야 한다.

2) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) ‘직원은 법령과 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다’, 제8조(금지사항) ‘공사업무에 관한 사실을 허위보고 및 고지하는 행위’ 및 제20조(지참 및 조퇴) ‘직원이 근무시간 중에 외출할 때는 외출부에 의하여 소속장의 허가를 받아야 한다’, 제32조(휴가의 허가) ‘규정에 따라 휴가를 얻고자 할 때에는 미리 허가를 받아야 한다’ 라고 규정하고 있다. 따라서 공사 직원은 공사 업무에 관한 사실을 허위보고 하거나 고지하는 행위를 하지 않아야 하며, 외출할 때는 외출부를 기록하고 소속장의 허가 받아야 하고, 휴가를 얻고자 할 때에는 미리 허가를 받아야 한다.

3) 공사 「■■■■■■■■ 임직원 행동강령」 제7조(예산의 목적 외 사용) ‘임직원은 출장비, 업무추진비 등 업무수행을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하여 소속 기관에 재산상 손해를 입혀서는 아니된다’ 및 제10조(투명한 회계거래) ‘임직원은 관련 법령과 일반적으로 인정된 회계원칙 등에 따라 사실에 근거하고 정확하고 투명하게 회계를 관리하여야 한다’라고 규정하고 있다. 따라서 출장비 및 업무추진비의 업무수행을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하지 않아야 하고, 투명하게 회계를 관리해야 한다.

- 6 -

(이메일 및 메시지 W**** APP 활용)를 통해 판매조건이 가장 좋은 업체에 구매확정을 요청하여(법인 → 구매자) 구매확정 이메일을 수신(구매자 → 법인)함으로써 판매를 확정한다. 따라서 원유 배정물량 판매를 위한 ▲▲▲▲▲팀 출장사례(‘20.3월 이전)는 없는 것으로 확인되었다.

그러나 AAA은 2020년 12월 원유배정 물량(Pre-Program계약)에 대한 판매확정(‘20.10.26, S**** 구매확정 이메일 수신)이 완료된 사실을 법인장 및 부법인장에게는 배정 물량에 대한 판매확정이 되지 않았다고 허위보고하고 판매협상을 위한 허위출장을 승인(‘20.10.27) 받았다.

출장지는 푸***⁸⁾, 출장 기간은 2020년 11월 2일부터 11월 4일까지 2박 3일, 출장자는 AAA, BBB 2명으로 보고하고 AAA 혼자 푸***로 허위출장을 다녀왔다.

출장 중 숙박비는 본인 및 BBB의 숙박비⁹⁾ 한도로 등급이 높은 객실(Club Room)을 사용(2,009.7AED/2박)하였고, 일비(100AED/일) 및 식비(100AED/일)의 출장경비를 부당 수령(총 600AED) 하였다.

허위출장 기간 중 사전에 기안한 업무추진비(300USD, 2회) 사용 한도를 소진하기 위해 법인카드로 2020년 11월 3일 푸***의 ㉔ 호텔 내에 있는 가짜명품을

8) U**(아*****) 7개 도후국 중 하나이며, 두**에서 자동차로 약 1시간 20분 거리에 위치하고, 세계 3대 원유 저장시설을 보유하고 있으며, U** 내 휴양지로 알려진 곳임

9) ○○법인 숙박비 한도 : 3급이하 580AED/인/일(○)○○법인 HR 규정)

- 8 -

판매하는 잡화점으로 확인된 © Trading에서 1,080AED를 사적으로 사용하였고, 2020년 11월 4일 푸***의 ㉠ 호텔에서 1,010AED를 사적(2일분 식사비)으로 사용하였다.

출장기간 중 ○○법인 팀장급 이상 단체 카톡방(법인장 : DDD)에 판매 협상이 진행 중인 것처럼 주요 이슈를 수시로 보고하였고, 2020년 11월 4일 거래가 성사되었다고 허위보고 하였다. 출장 중 업체를 만나 협상을 진행한 것처럼 속이기 위해 S****, E**, M***** 등 관련 업체와 판매 협의를 한 것으로 원유판매 확정일을 조작하여 출장보고서(‘20.11.5)를 작성 및 보고하고, 카톡방 허위보고의 구체적인 내용은 아래 [표 5]와 같다.

[표 5] 허위출장 중 ‘20.12월물 거래와 관련 카톡 허위보고 주요내용

‘(20.11.4.) 어제밤 *****가 미당국으로부터 이란원유 밀매 발각되서 U**와 성** 법인의 딜러게 죄가 모두 돌걸되었다고 합니다. 따라서 10, 11월물 계약이 체결된 *, **, **, **에서 발각 뒤집혀서 난리 났구요. 위안화 결제 혹은 홍콩을 통한 우회결제 등이 논의되고 있습니다. 우리가 팔았으면 정말 골 아플 뻔 했습니다. 그래서 12월물 거래에도 영향을 주고 있어 덕분에 물량이 모자랄걸두 평가되는 ●을 잘 압박해서 +35센트(전량인수)에 프리딜 성사하였습니다 오찬하면서 레이킨이랑 선택크기 등 결정하고 출발하였습니다. 오늘 신장하고 해서 사무실 들어가지마자 매장 신장해야 할 거 같습니다.

* 법인 조사자료 제구성

AAA은 2021년 3월 배정물량에 대한 판매확정(‘21.2.3, A***** 구매확정 이메일 수신)이 완료된 사실을 부법인장에게는 배정 물량에 대한 판매확정이 되지 않았다고 허위보고하고 판매협상을 위한 허위출장을 승인(‘21.2.3)받았다.

출장지는 푸***, 출장 기간은 2021년 2월7일부터 2월9일까지 2박 3일, 출장자는 AAA, BBB 2명으로 보고하였으며, AAA은 가족(배우자 및 자녀 2명)과 푸***로 허위출장을 다녀왔다.

AAA은 2021년 4월 배정물량에 대한 판매확정(‘21.3.12, V**** 구매확정 이메일 수신)이 완료된 사실을 부법인장에게는 배정 물량에 대한 판매확정이 되지 않았다고 허위보고하고 판매협상을 위한 허위출장을 승인(‘21.3.14)받았다.

출장지는 푸***, 출장 기간은 2021년 3월 16일부터 3월 18일 까지 2박 3일, 출장자는 AAA, BBB 2명으로 보고하고 AAA 혼자 푸***로 허위출장을 다녀왔다.

출장기간 중 숙박비는 AAA 본인에 해당하는 한도로 푸***에서 호텔을 이용하였고, 동 출장 건의 숙박비로 BBB은 2021년 5월 출장지인 푸***가 아닌 아**에 위치한 호텔10(투숙객 : BBB)을 별도로 예약하였으며, 출장 정산 전 법인조사로 일비 및 식비는 수령하지 못하였다.

허위출장 기간 중 사전에 기한한 업무추진비(300USD, 2회) 사용 한도를 소진하기 위해 법인카드로 2021년 3월 17일 푸*** ㉠ 호텔의 ㉡ Trading에서 1,050AED를 사용하여 본인 옷 및 벨트를 구매하였으며, 2021년 3월 18일 ㉢ 호텔에서 본인의 식비(투숙기간 중 식비를 정산)로 1,064AED를 사적으로 사용하였다.

출장기간 중 ○○법인 팀장급 이상 단체 카톡방(부법인장 : CCC)에 판매 협상이 진행 중인 것처럼 주요 이슈를 수시로 보고하였고, 2021년 3월 17일에 다음날 거래가 성사될 거 같다고 허위 보고하였다. 출장 중 업체를 만나 협상을

숙소는 2명의 숙박비로 AAA 및 AAA의 배우자 이름(㉣㉤㉥)으로 예약을 하고 본인 및 가족(배우자 및 자녀 2명)이 사용하였고, 일비(100AED/일) 및 식비(100AED/일)의 출장경비를 부담 수령(총 600AED) 하였다.

허위출장 기간 중 사전에 기한한 업무추진비(300USD, 2회) 사용 한도를 소진하기 위해 투숙했던 ㉦ 호텔에서 2021년 2월 7일 1,010AED, 2021년 2월 8일 960AED를 가족의 식사비로 법인카드를 사적으로 사용하였다.

출장기간 중 ○○법인 팀장급 이상 단체 카톡방(부법인장 : CCC)에 판매 협상이 진행 중인 것처럼 주요 이슈를 수시로 보고하였고, 출장 마지막 날인 2021년 2월 9일 거래가 성사되었다고 허위 보고 하였다. 출장 중 업체를 만나 협상을 진행한 것처럼 속이기 위해 S****, A*****, V**** 등 관련 업체와 판매 협의를 한 것으로 원유판매 확정일을 조작하여 출장보고서(‘21.2.10)를 작성 및 보고하고, 카톡방 허위보고의 구체적인 내용은 아래 [표 6]과 같다.

[표 6] 허위출장 중 ‘21.3월물 거래와 관련 카톡 허위보고 주요내용

‘(21.2.7.) “금일 협의 결론만 말씀드리면(중간협상과정 생략)... 딜러미팅 결과 주요 호가를 정리하면 **는 매입불가로 제갯고 *, **, *** 1불이상 마이너스 이고 *****와 **, **이 1불 조금 아래로 불렀습니다. 추가 협상을 통한 가격조정 가능성은 보입니다만 특단의 당근 없이는 OSP 사수는 곤란해 보입니다.”

‘(21.2.8.) “어제 *이랑 ** 저녁먹으며 들었는데 저희가 하도 들러붙으니 미안했는지 자기들은 osp 1불 이하로는 내부 승인이 안 되는데 ***와 *****는 스토리지가 많아서 딜러 재량에 더 크고 받아줄 희망이 있을 꺼라고 알려 줬구요... 하여튼 오늘 저녁 최선을 다해 보겠습니다”

‘(21.2.9.) “***과 극적으로 조건부 프리딜이 성사되었습니다. 저번보다 나은 +.05입니다. 배정받은 유종과 무관하게 동일 가에 넘기는 조건인데 저희는 더 좋아요”

* 법인 조사자료 제구성

진행한 것처럼 속이기 위해 S****, A*****, V**** 등 관련 업체와 판매 협의를 한 것으로 원유판매 확정일을 조작하여 출장보고서(‘21.3.18)를 작성 및 보고하고, 카톡방 허위보고의 구체적인 내용은 아래 [표 7]과 같다.

[표 7] 허위출장 중 ‘21.4월물 거래와 관련 카톡 허위보고 주요내용

‘(21.3.16.) “스팟판매 중간보고입니다. 후*** 터미널 상주고객 9개사(U*****, V****, P*****, A*****, M*****, G*****, S*, L*** *, S**** S*****)와 방문고객 2개사(S****, H*****) 미팅결과 6개사는 도저히 구매여력이 없고 5개사(S****, U*****, A*****, V****, H*****)가 -\$2.3~ -\$1.2 가격을 제시 했습니다”

‘(21.3.17.) “나머지 4개사랑 협의 결과 **이 -1불로 현재 가장 좋은 조건이고 더 이상은 어려울 거 같습니다. 내일 오전에 확정키로 했습니다.”

* 법인 조사자료 제구성

2) 허위출장 외 법인카드 사적사용 및 문서조작

▲▲▲▲▲팀은 2020년 11월 9일 이** 원유배정 기관(◆◆◆◆)에 한국문화(K-POP, B** CD) 협력물품 제공을 하겠다고 업무추진비(4,000AED) 사용을 서면결재(‘20.11.9, 기안: BBB, 결재: AAA, 부법인장, 법인장) 하고 승인 받았다.

이후 AAA은 2020년 11월 25일 BBB이 CD를 구매하지 않고 3,850AED에 해당하는 잡화점(V*****) 선불카드를 보고없이 임의로 구매 후, 각자(AAA 2,000AED, BBB 1,850AED) 나누어 가졌고, 2020년 12월 6일 또는 7일 근무시간 중 BBB과 ㉧㉨㉩㉪ 물품 방문(법인사무실에서 약 7km 거리)하였으며, 선불카드를 개인 휴대폰을 구매(3,000AED, 본인의 2,000AED에 BBB의 1,000AED 추가)하여 사적으로 사용하였다.

BBB이 사비로 별도 구매한 B** CD 2장을 이용하여 법인 사무실에서 구매를 완료하

10) U**(아*****) 7개 도후국 중 하나이며, 두**에서 자동차로 40분 거리의 휴양지 호텔

였다고 법인 직원들을 속이고, 이후 이**에 직접 들어갈 수가 없어서¹¹⁾ 다른 업체를 통해 이**로 전달했다고 카톡방에(S****을 통해 전달) 허위로 보고 하였다.

AAA은 마케팅 관련 외부 업체를 만난다고 업무추진비 집행을 허위로 보고하고, 2020년 11월 26일 978AED(사전기간 : 1,000AED / 장소: ㉸㉸㉸㉸㉸), 2021년 2월 22일 1,195AED(사전기간 : 1,200AED / 장소: ㉸㉸㉸㉸㉸)를 식당에서 법인카드로 예산배정의 최대 한도까지 가족 식사비로 사적으로 사용하였다.

3) 재택근무 수칙 위반

AAA은 BBB이 재택근무 기간 중 재택근무 수칙을 위반하고 직장을 이탈한 사실을 알면서도 법인에 보고하지 않고 묵인하였고, 재택근무 기간 중에도 카페 등에서 BBB을 자주 만나 외출 자체의 재택근무 수칙의 준수가 미흡하였다.

4) ▲▲▲▲▲팀 업무추진비 집행 규정위반

AAA은 법인에서 2020년 3월부터 부분 재택근무 시행 및 두** 정부의 2020년 4월부터 식당인원 제한 지침에도 불구하고, ▲▲▲▲▲ 팀원과 전면통행금지 기간(20.4.4 ~ 4.25)을 제외하고 지속적으로 실제 대비 인원을 부풀려 업무추진비를 사용하였다.

▲▲▲▲▲팀 업무추진비 사용내역을 확인한 결과 2020년부터 현재까지 총 29회 업무추진비를 집행하였으며(허위출장 중 6건, 법인카드 사적사용 3건 제외,

11) 코로나로 이** 입국을 위해서는 백신 1, 2차 접종이 요구되었으며, 법인 직원들이 코로나 백신은 접종하기 전일

인 2명이 숙박(Classic Room, 2개)한 것으로 예약사이트(H*****.com) 예약증을 조작하여 비용을 처리 하였고, 일비(100AED/일) 및 식비(100AED/일)의 출장경비를 부당 수령(총 600AED) 하였다.

출장이 종료 된 이후 AAA이 작성한 보고서(판매확정일 조작)가 허위로 작성된 사실을 알면서도 출장보고서(20.11.5)를 기안하였고, 원유인수 및 판매결과보고서(21.2.7)를 허위(판매확정일 조작)로 작성하여 보고하였다.

AAA이 허위 출장기간 중 법인카드를 사적인 용도로 사용한 영수증을 업체와 회의를 한 것처럼 참석자의 소속, 이름 등 회의록을 직접 허위로 작성 및 조작하고 경비를 처리하여 허위 정산보고 하였다.

BBB은 2021년 3월 배정물량에 대한 판매확정(21.2.3, A***** 구매확정 이메일 수신)이 완료된 사실을 부법인장에게는 배정 물량에 대한 판매확정이 되지 않았다고 허위보고하고 판매협상을 위한 허위출장을 승인(21.2.3)받았다.

출장지는 푸***, 출장 기간은 2021년 2월 7일부터 2월 9일까지 2박 3일, 출장자는 AAA 및 본인 2명으로 허위출장 기안 및 보고하였으며, 본인은 출장지에 가지 않고, 허위출장임이 발각되지 않기 위해 출근하지 않고 두** 자택에 체류 하였다.

AAA 및 AAA의 배우자(㉸㉸㉸) 이름으로 숙박을 예약하였으며, 이후 AAA

기안자 : BBB) 그 중 26건에 대해서 실제와 다르게 참석업체 및 인원을 임의로 기재하여 사전승인 금액을 부풀렸고, 회의록에 기재된 참석업체가 아닌 회의건과 관련 없는 타 업체와의 식사비용으로 법인카드를 사용하여 예산을 초과집행(11,659AED)하고 경비를 처리하는 등 업무추진비 외부 집행 기준을 위반하였다.

나. 과장 BBB(남, 만37세)은 2011년 1월 17일 공개경쟁채용 6급으로 ㉸㉸㉸

㉸공사에 입사하여 2019년 1월 13일자로 해외법인 ㉸㉸㉸㉸㉸ I***.B.V. 로 파견되어 ▲▲▲▲▲팀 팀원으로 근무하고 있는 자로서,

1) 허위출장(보고) 및 문서조작 등

BBB은 원유 배정물량 관리를 위한 ▲▲▲▲▲팀 출장사례(20.3월 이전)가 없었음에도 불구하고, 2020년 12월 원유배정 물량(Pre-Program계약)에 대한 판매확정(20.10.26, S**** 구매확정 이메일 수신)이 완료된 사실을 법인장 및 부법인장에게는 배정 물량에 대한 판매확정이 되지 않았다고 허위보고하고 판매협상을 위한 허위출장을 승인(20.10.27) 받았다.

출장지는 푸***, 출장 기간은 2020년 11월 2일부터 11월 4일까지 2박 3일, 출장자는 AAA 및 본인 2명으로 허위출장 기안 및 보고하였으며, 본인은 출장지에 가지 않고, 허위출장임이 발각되지 않기 위해 출근하지 않고 두** 자택에 체류 하였다.

AAA의 이름으로 숙박예약(Club Room, 1개)을 하였으며, 이후 AAA과 본

및 본인이 숙박한 것으로 예약사이트(H*****.com) 예약증을 조작하여 비용을 처리 하였고, 일비(100AED/일) 및 식비(100AED/일)를 부당 수령(총 600AED) 하였다.

출장이 종료 된 이후 AAA이 작성한 보고서(판매확정일 조작)가 허위로 작성된 사실을 알면서도 출장보고서(21.2.10)를 기안하여 보고하였으나, 3월 배정물량에 대한 원유 인수 및 판매결과보고서는 감사 기간에는 작성 되지 않았음을 확인하였다.

AAA이 허위 출장기간 중 법인카드를 사적인 용도로 사용한 영수증을 업체와 회의를 한 것처럼 참석자의 소속, 이름 등 회의록을 직접 허위로 작성 및 조작하고 경비를 처리하여 허위 정산보고 하였다.

BBB은 2021년 4월 배정물량에 대한 판매확정(21.3.12, V***** 구매확정 이메일 수신)이 완료된 사실을 부법인장에게는 배정 물량에 대한 판매확정이 되지 않았다고 허위보고하고 판매협상을 위한 허위출장을 승인(21.3.14)받았다.

출장지는 푸***, 출장 기간은 2021년 3월 16일부터 3월 18일 까지 2박 3일, 출장자는 AAA 및 본인 2명으로 허위출장 기안 및 보고하였으며, 본인은 출장지에 가지 않고, 허위출장임이 발각되지 않기 위해 출근하지 않고 두** 자택에 체류 하였다.

출장기간 중 푸***에 AAA의 숙박을 예약하였고, 동 출장 건으로 다른 기

간(“21.5.30부터 “21.6.1까지) 및 장소(아**)에 본인 이름(투숙객 : BBB)으로 숙박을 별도로 예약하였으며, 출장 정산 전 법인조사로 일비 및 식비는 수령하지 못하였다.

출장이 종료된 이후 AAA이 작성한 보고서(판매확정일 조작)가 허위로 작성된 사실을 알면서도 출장보고서(“21.3.18)를 기안하여 보고하였으나, 4월 배정 물량에 대한 원유 인수 및 판매결과보고서는 감사 기간에는 작성 되지 않았음을 확인하였다.

2) 허위출장 외 법인카드 사적사용 및 문서조작
▲▲▲▲▲팀은 2020년 11월 9일 이** 원유배정 기관(◆◆◆◆◆)에 한국문화(K-POP, B** CD) 협력물품 제공을 하겠다고 업무추진비(4,000AED) 사용을 서면결제(“20.11.9, 기안 : BBB, 결재 : AAA, 부법인장, 법인장)를 기안하고 승인 받았다.

BBB은 2020년 11월 25일에 CD를 구매하지 않았고, 법인카드를 이용하여 온라인으로 3,850AED에 해당하는 잠화점(V*****) 선불카드를 직접 구매하였고, 이를 AAA과 나누어(AAA : 2,000AED, BBB : 1,850AED) 가졌다.

2020년 12월 6일 또는 7일경 근무시간 중 AAA과 업무시간 중 쇼펄물에 방문하여 AAA이 개인휴대폰(3,000AED)을 구매하고 남은 선불카드(850AED)를 법인조사 전까지(약 3개월 이상) 개인적으로 가지고 있었으며 법인조사 이후에는 법인에서 관리·보관하고 있는 것으로 확인되었다.

BBB은 사비로 별도 구매한 B** CD 2장을 이용하여 법인 사무실에서 구매를 완

처리가 없었고 AAA에게는 구두로 알렸다고 하나 ▲▲▲▲▲팀 내부적으로 결제권자인 부법인장에게는 보고하지 않았다. 재택근무기간 근무지를 이탈하여 허가 및 승인 없이 여행을 다녀와 재택근무 수칙¹⁴⁾을 위반하고 직장을 이탈하였다.

4) ▲▲▲▲▲팀 업무추진비 집행 규정위반
BBB은 법인에서 2020년 3월부터 부분 재택근무 시행 및 두** 정부의 2020년 4월부터 식당인원 제한 지침에도 불구하고, ▲▲▲▲▲ 팀원과 전면통행금지 기간(“20.4.4 ~ 4.25)을 제외하고 지속적으로 실제 대비 인원을 부풀려 업무추진비를 사용하였다.

▲▲▲▲▲팀 업무추진비 사용내역을 확인한 결과 2020년부터 현재까지 총 29회 업무추진비를 집행하였으며(허위출장 중 6건, 법인카드 사적사용 3건 제외, 기안자 : BBB) 그 중 26건의 업무추진비의 집행에 있어서 실제와 다르게 참석업체 및 인원을 임의로 기재하여 사진 승인금액을 부풀렸고, 기재된 참석업체가 아닌 타 업체와 식사비용으로 법인카드를 사용하거나, 사진 기안과 달리 본인 1인만 식사자리에 참석 후 정산 시에는 ▲▲▲▲▲팀 2명(AAA, BBB)이 모두 참석한 것으로 회의를 허위로 작성하는 등 누구와 어떤 목적으로 집행하였는지를 알 수 없고 직무관련성에 대한 객관적인 증빙자료를 소명하지 못하고 있어 업무추진비가 직무수행 목적으로 정당하게 집행되었는지 확인 할 수 없으며, 실제와 다르게 참석업체 및 인원을 임의로 기재하고 사진승인 금액을 부풀려 기안하여 사실과 다르게 기재함으로써 업무추진비 예산을 초과집행(11,659AED)하고 경비를

14) COVID-19 제하산에 따른 비상근무계획(“21.1.3., ○○법인의 재택근무 수칙 : 기준근무시간 일-목(공휴일제외), 08시~17시, 감염확산 방지를 위하여 외출 자제 및 타인과의 접촉 자제

료하였다고 법인 직원들을 속이고, CD 2장 구매 내역을 25장 구매내역으로 영수증을 조작(수량 : 2장 → 25장, 단가조정 : 159AED → 200AED, 기재되지 않은 법인카드 번호 추가 : Credit Card xxxx xxxx xxxx 34281¹²⁾, 할인율 조작 : 0 → 23%, 할인금액 조작 : 0 → 46AED, 금액변경 : 318AED → 3,850AED 등)하고 비용을 처리(“20.12.13)하여 허위 정산보고 하였다.

BBB은 AAA의 업무추진비 사적사용 집행에 대하여 집행 전·후 내용을 인지하였음에도 불구하고 보고를 하지 않고 업체 관계자와 회의를 이유로 AAA 등 몇명이 참석하는 것처럼 사실과 다르게 허위로 아래 [표 8]과 같이 문서 조작 및 작성하고 경비를 처리하여 허위 정산 보고 하였다.

[표 8] 업무추진비 집행 기안 및 정산금액

(단위 : 명, AED)							
기안일(사용일)	회의장소	집행대상	참석인원(명)	회의목적	예산	정산	비고
‘20.11.25. (11.26.)	C***** 사무실	C*****	10	◆◆◆◆배정 방식 등	1,000AED (100AED*10명)	978AED	기안 : BBB 검토 : AAA 승인 : CCC
‘21.2.21. (2.22.)	S* 사무실	S*, S****, V****	12	마케팅 정보교환 등	1,200 AED (100AED*12명)	1,186AED	

* 법인 제출자료 재구성

3) 재택근무 수칙 위반
BBB은 코로나 관련 ○○법인의 비상근무계획에 따라 2020년 12월 21일 부터 법인 전직원 재택근무를 실시하고 있었으나 재택근무 중 2021년 3월 21일부터 3월 22일까지 2일간 두** 하*13)에 여행을 다녀왔으며, 근태관리를 위한 휴가

12) 법인카드 : Management 부서용으로 I*** B.V. 소유의 구매제한카드
13) 두** 동쪽 오키와의 국경에 위치한 지역, 카약/하이킹/캠핑 등 여행지로 유명, 법원에서 자동차로 1시간 40분 거리에 위치

처리하는 등 예산집행 지침의 세부집행기준을 위반하였다.

5) 자료 조작·은폐 및 허위진술 요구
BBB은 2021년 3월 허위출장 관련 호텔 및 숙박 예약사이트(H*****.com¹⁵⁾, 이하 ‘○○○○○○○○’이라 한다.)을 통해 법인공동구매카드로 결제금액이 각각 다른 호텔예약 2건(1,087.15AED 1건, 1,120.20AED 1건)을 2021년 3월 12일에 직접 결제하였다. 상세 예약내역은 2021년 3월 16일부터 3월 18일(2박3일) 기간 AAA의 푸*** 호텔예약 1건(1,087.15AED)과 동일 건의 출장비로 허위 출장지인 푸***가 아닌 출장지 및 출장기간과 전혀 관계없는 아**에 위치한 호텔을 2021년 5월 30일부터 6월 1일(2박3일)기간 본인의 이름으로 호텔예약(1,120.20AED)을 별도로 추가하였으나, 2021년 3월 23일 법인에서 AAA을 조사한 날에 본인이 예약한 ○○○○○○을 이용 투숙객 이름을 직접 바꿔치기(BBB → AAA)하였고, 이후 2021년 3월 24일부터 28일까지 법인조사 시에는 AAA의 이름으로 바꿔치기하여 조작된 숙박예약증을 증빙자료로 제출하여 관련 사실을 은폐하고 조작하였다.

감사기간 중 2021년 4월 19일 서명 날인한 확인서 및 2021년 4월 21일의 1차 문답 시에 ‘5월 아** 호텔(2박3일) 건 투숙객 명은 AAA로 예약하였다’고 하였으나, 2021년 4월 22일 AAA 문답에서 아** 호텔의 실제 이용자는 BBB이 5월말에 C*(○○○○○○○○) 시험(2021.5.26.(수))이 있어 시험이 종료되는 시점에 호텔을 예약(2021년 5월 30일(일) ~ 6월 1일(화), 두**는 금, 토 휴일)한 사실이 확인되어, 2021년 4월 25일 관련 내용에 대해 2차 문답시행 및 문답 시에도 사실

15) H*****.com은 현지화된 웹사이트를 통해 전 세계 호텔 및 숙박 시설의 예약서비스 제공업체

을 은폐하다가 아** 호텔 투숙객은 최초 본인의 이름(BBB)으로 예약한 사실과 투숙객명을 AAA로 변경한 사실에 대하여 한참을 고민 후(약 3분간) 시인하였다.

또한 BBB은 관련 사항에 대하여 법원조사 과정에서 ‘최초 본인의 이름으로 예약하였고, 이후 AAA 이름으로 변경한 내용을 보고하였다’라고 했으나, 법원조사자(부장 CCC, 차장 JJJ)의 참고인 조사에서 BBB으로부터 상기 내용을 보고 받거나 들은 사실이 없었던 것으로 확인되었다.

BBB은 호텔예약 관련 ☎☎☎☎☎☎으로부터 발송 및 수신 등에 대한 이메일 자료 확인 요청 시에도 ‘이메일을 본적도 지운적도 없다’고 답변하였기에 사실 확인을 위하여 개인정보 동의서 서명 후 업무메일 확인 절차를 가졌다.

확인과정에서 BBB은 직접 본인의 계정으로 로그인하여 메일 발송 및 수신 함 등에 대한 관련 이메일을 확인시켜 주어 수신함 및 삭제함 등에 ☎☎☎☎☎ 관련 이메일이 없음을 확인하였다.

그러나 ○○법인 관리자 계정으로 BBB의 이메일 중 ☎☎☎☎☎ 관련 내용으로 연관 검색하여 확인한 결과 ☎☎☎☎☎으로부터 받은 이메일을 열람 후 관련 이메일을 모두 삭제한 기록이 확인되었으며, 업무용 컴퓨터에서 작성 및 조작한 허위출장 3건의 숙박증 조작 관련 자료 등을 감사 착수 전 모두 삭제하여 증거 자료를 은폐 및 증거 수집을 못하도록 하였다.

을 한 적이 없었으며, '21.3월 법인조사 이후에 사석에서 법인직원에게 직장내 괴롭힘 및 갑질에 대해 처음 이야기를 하였다.(MMM, KKK 참고인 조사확인)

다. **부장 CCC**(남, 만52세, 이하 'CCC'이라 한다.)은 1996년 2월 28일 공개 경쟁채용 5급으로 ○○○○○공사에 입사하여 2020년 2월 1일자로 해위법인 ■■■■■ I***.B.V. 로 파견되어 부법인장으로 근무하고 있는 자로서,

1) 허위출장 및 법인카드 사적사용 관리소홀
CCC은 2020년 2월 1일부터 2021년 3월 21일까지 부법인장, 2021년 3월 22일부터 현재까지 법인장 직무대리¹⁷⁾를 하고 있으며, 2021년 3월 23일 차장 JJJ으로부터 2021년 2월 허위출장에 대한 보고를 받고 허위출장 및 법인카드 사적 사용 내역에 대한 조사를 지시하였고, 조사일지는 아래 [표 9]와 같다.

[표 9] 법인 조사일지	
날짜	내역
'21.3.23	· 차장 JJJ으로부터 2021년 2월 허위출장 보고 (2021년 3월 11일 AAA 차장 아내 블로그 소문 최초인지) · AAA 차장 대면조사 · 허위출장 및 사적 사용내용 철저 조사지시
'21.3.24	· BBB 대면조사 → 추가 허위출장 2건('20년 11월, '21년 3월) 제보 → 법인카드 사적사용 2건('20년 11월 26일, '21년 2월 22일)제보
'21.3.28	· BBB 대면조사 → 법인카드 사적사용('20년 11월 25일, 선불카드) 추가 제보 · '21년 3월 허위출장지 현지(무***) 조사 지시
'21.3.29	· 출장지 현지조사 (공사파견직원 1, 법인채용직원 1)

17) 인사발령 기준 '21.3.22부터 공식적으로 법인장 직무대행을 수행하고 있으나, '21.1.1 DDD 차장 한국 복귀 후 신입 법인장이 파견되지 않아 법인장 직무대행을 하고 있음

또한 5월 아** 호텔 관련 ☎☎☎☎☎☎으로부터 예약증을 2021년 3월 12일에 이메일로 받았으며(투숙객 명 : BBB), 2021년 3월 23일 오후 5시 58분¹⁶⁾(법인에서 AAA을 최초 조사한 날) 예약증 변경(투숙객 명 : AAA)에 대한 조작 이메일을 수신, 삭제하여 자료를 은폐하였다.

BBB이 AAA으로부터 갑질 및 직장내 괴롭힘을 당했다고 주장하여 감사 기간 중 관련 내용을 확인한 사항은 아래 [표 9]와 같다.

[표 9] 직장 내 괴롭힘 및 갑질 관련 BBB 주장 및 확인사항	
(BBB) AAA로부터 '직장내 괴롭힘 및 갑질을 당했다'고 감사과정에서 주장하고 있으나, '20년 말 경 'AAA과 함께 일하는게 힘들다'고 참고인 (MMM, KKK)에게 말한 적이 있다고 진술함	(참고인 조사)
-(MMM) 이번 사건이 이슈 되기 전에는 AAA과 일하는게 힘들다고는 하였으나 구체적인 괴롭힘이나 갑질에 대해 듣지는 못함, '21.3월 법인조사 이후 사석에서 BBB을 만나 관련 자초지종을 듣는 과정에서 괴롭힘 및 갑질 피해에 대해 들은 적 있다고 진술함	
-(KKK) 작년말 구체적인 내용은 말하지 않고 힘들다고 한적 있으나 '21.3월 법인조사 이후에 개인적으로 만난 자리에서 자초지종을 듣는 과정에서 갑질 및 강요 행위에 대해 들었다고 진술함	
(감사자 증빙자료 요구) 괴롭힘 관련 전반적인 사항에 대한 확인을 위하여, 카카오톡 대화내용 전체 등 증빙할 수 있는 자료를 추가요구 하였으나, AAA과의 카톡자료는 '삭제' 하였다고 자료제출을 거부하며, 요구 자료에 대하여 추가제출은 하지 않고, 일부 카카오톡 대화내용 등만 한정적으로 제출함	

그러나 BBB은 2021년 4월 20일 감사수감(1차 문답) 이후 감사기간 중 차장 KKK(☎☎☎☎☎ 팀)을 법인 식당에서 만나 “본인이 작년 말부터 AAA 차장 때문에 힘들어 한다”라는 말을 수차례 들은 적이 있다고 감사인에게 허위 진술해 줄 것을 요구하였다.('21.4.26. KKK 참고인 조사확인)

또한 BBB은 본 사건 이전에는 관련주장에 대해 어느 누구에게도 아무런 말

16) Gulf Time 5:58:51 PM 으로 기록됨

'21.3.31	· 본사 감사실 신고 · AAA 사적사용 금액 입금(20,000AED) ※ AAA의 출장비 부담 수령액 및 사적사용금액은 19,917AED
'21.4.1	· BBB 허위출장 체제비 입금(1,200AED) · 사건 개요보고 문서 송부

* 법인 조사자료 제구성

허위출장 3건('20.11월, '21.2월, '21.3월), 허위출장 기간 중 6건 업무추진비 집행 및 허위출장 외 법인카드 사적사용 2건¹⁸⁾에 대해 사전 승인을 하였고, 출장보고서 3건, 출장 중 업무추진비 전표 6건 및 법인카드 사적사용 3건에 대한 전표를 승인하여 경비가 부당하게 집행되었다.

2) 재택근무 관리 소홀
■■■■■ I***. B.V.는 2020년 COVID-19에 의거 아래와 같이 부분 재택, 전면 재택근무를 아래 [표 10]과 같이 시행하고 있다.

[표 10] ○○법인 비상근무 수칙 및 정부지침	
날짜	법인 재택근무 현황
'20.3.25 부터	· 필수근무자 3인 외 전원 재택근무
'20.4.4 부터	· 2주간('20.4.4~'20.4.17) 전면 통행금지
'20.4.17 부터	· 1주간('20.4.18~'20.4.25) 전면 통행금지 연장
'20.4.25 부터	· 필수근무자 4인 외 전원 재택근무
'20.5.26 부터	· 50%이상 재택근무
'20.12.21 부터	· 전직원 재택근무
* 법인 및 두** 정부의 코로나 관련 지침 및 수칙 제구성	

직원들의 재택근무 준수여부는 부서별 팀장에게 관리토록 하였으나, BBB은 재택근무 기간 중 재택근무수칙을 준수하지 않고 근무지를 이탈하여 여행을 다녀왔으며, ▲▲▲▲▲팀(AAA, BBB)은 재택근무 기간 중 업무시간 내·외에 외출하여

18) 법인카드 사적사용은 총 3건이며, 1건(CD 구매 건)은 2020년 11월 법인장 이었던 차장 DDD이 승인함.

카페 등 외부에서 자주 만난 것으로 확인되어 직원들의 재택근무 수칙 및 근태관리가 소홀하였다.

3) COVID-19 관련 지침 미준수 등 관리소홀

CCC은 두** 정부는 식당인원을 제한하고 있으나 ▲▲▲▲▲팀의 업무추진비 집행 시 코로나 관련 두** 정부지침의 기간별 식당허용인원을 초과한 집행내역을 승인하여 예산집행 지침의 세부집행기준을 위반하였고, 두** 정부지침에 따른 식당 인원제한은 아래 [표 11]과 같다.

[표 11] 두** 정부지침에 따른 식당 인원제한

기간	두** 식당 인원제한
'20.4.25 부터	· 테이블 당 4명으로 제한
'20.8.26 부터	· 테이블 당 8명으로 제한
'20.12.10부터	· 테이블 당 10명으로 제한
'21.1.24부터	· 테이블 당 7명으로 제한

· 두** 정부지침 재구성

CCC은 ▲▲▲▲▲팀의 업무추진비(외부)가 대부분 업무협의를 위한 갑담회, 식사 등 사람을 만나는 데 소요되는 비용임을 고려 할 때, 사전기간에 식당 허용인원을 초과한 내역을 승인하여 코로나 관련 정부지침 및 내부 수칙의 위반성 등 내부직원 관리리스크가 발생 되었으며, 정부지침 대비 회의록 인원초과 내역은 아래 [표 12]와 같다.

4. 관련자의 주장 및 판단

가. AAA

피감사인은 위 위반행위에 대하여 다음과 같이 주장하고 있다.

1) 위반행위 '1)'항에 대하여 원유 구매처가 제시하는 조건 및 가격만을 믿고 판매할 수 없어 출장을 추진했으며 회의가 예정되어 있지는 않았지만 푸***에 가서 업체를 방문하고 관련자를 만날 수 있었다는 생각에 출장을 추진하였고 출장을 가서 계약협의(사실확인 : 출장기간 전 구매확정 이메일 수신)가 된 것으로 보고 하자는 내용에 대해 BBB과 사전협의 및 동의를 하였으나, BBB이 코로나 및 C** 시험('21.5.26., BBB 제출자료 재구성) 등으로 갈 수 없다고 하여 본인 혼자 가게 되었다고 주장하였다.

2020년 11월 허위출장 시 코로나로 위협하여 본인 및 BBB 숙박비로 등급이 높은 방을 이용하였다고 주장하고 있다.

첫날인 2020년 11월 2일에 호텔에서 저장시설 브로커(이름 : S****, 지갑을 잃어버려 명함을 받지 못했더니 이름과 전화번호가 적힌 종이를 조사자에게 제출, 코로나로 U**를 떠난거 같이라며 연락이 되지 않는다고 진술)를 만나 식사를 대접하였고, 둘째 날에는 첫날 만났던 브로커와 브로커의 친구로 보이는 1등 항해사에게 식사를 대접하였다고 주장하고 있으며, 2일간 식사비용으로 사용한 내역을 후불로 지급하여 업무추진비를 1회 사용(1,010AED)하였고, 저장시설 브로커에게 옷(셔츠)을 선물하고 본인 옷(티셔츠)을 같이 구매하여 업무추진비를 1회

[표 12] 두** 정부지침 대비 회의록 인원초과 내역

【단위 : 일, 명】				
순번	사용일	참석인원(회의록)	식당 허용인원(테이블당)	초과인원
1	'20.5.6.	10	4	6
2	'20.5.19.	10	4	6
3	'20.6.2.	7	4	3
4	'20.6.10.	6	4	2
5	'20.6.23.	10	4	6
6	'20.7.15.	6	4	2
7	'20.7.28.	6	4	2
8	'20.8.6.	7	4	3
9	'20.8.20.	9	4	5
10	'20.9.9.	9	8	1
11	'20.9.22.	9	8	1
12	'20.10.7.	12	8	4
13	'20.10.20.	10	8	2
14	'20.10.21.	10	8	2
15	'20.11.5.	9	8	1
16	'20.12.7.	9	8	1
17	'21.2.2.	10	7	3
18	'21.2.16.	13	7	6
19	'21.2.23.	9	7	2

· ▲▲▲▲▲팀 제출자료 재구성

라. **처장 DDD**(남, 만54세, 이하'DDD'이라 한다.)은 1992년 1월 20일 공개경쟁채용 5급으로 ○○○○○공사에 입사하여 2018년 11월 1일부터 2020년 12월 31일까지 해외법인 ■■■■■ I***.B.V. 로 파견되어 법인장으로 근무한 자로서,

1) 허위출장 및 법인카드 사적사용 등 관리소홀

처장 DDD은 법인장으로 근무하며 법인 총괄책임자로서 근무기간 중 원유 인수 판매에 있어 코로나-19 확산 등 시장불확실성 증가에 따른 원유마케팅 리스크 대응이 필요한 시기로 중요업무 사항으로 보고 또는 결재의 관리를 하였어야 하나, 관리 및 예방책임 소홀로 인하여 ▲▲▲▲▲팀의 본 건 비위행위 중 처음으로 허위출장(근무기간 중 1건)이 발생하였고, 법인카드 사적사용(근무기간 중 1건) 및 업무추진비 규정위반(근무기간 중 21건)이 발생하였다.

사용(1,080AED)하였다고 주장하고 있다.

2021년 2월 출장도 동일한 의도로 추진을 하였으며 BBB이 코로나 및 시험을 핑계로 가지 않겠다고 하여 가족을 동반하였다고 진술하였으며, 호텔에서 2박 3일 동안 가족과 사용한 식사비를 정산하기 위해 업무추진비를 2회(1,010AED, 960AED) 사용하였다고 주장하고 있다.

2021년 3월 출장도 동일한 의도로 추진을 하였으며 코로나 1차 백신을 맞은 이후라 안전하다고 생각하여 객실을 업그레이드 하지 않았으며, BBB에게는 이 건 출장숙박비를 이용해서 C**시험(●●●●●●●●)이 끝난 뒤 여행을 다녀오라고 하였고 이에 BBB이 '21년 5월말경 아**에 있는 호텔을 예약하였다고 주장하고 있다.

출장 기간 중 여러 업체를 방문, 사비로 피자 및 케익을 구매하여 전달했다고 주장하였으며, 업무추진비는 본인의 옷(티셔츠 2장)과 벨트를 구매하는데 1회(1,050AED) 사용하였고, 투숙기간 식비를 정산하는데 1회(1,064AED) 사용하였다고 주장하고 있다.

출장으로 처리를 하였기에 다른 직원이 보면 안되므로 BBB과는 서로 조심하자고 하였고, BBB은 오히려 시험공부를 할 수 있으니 더 좋다고 하였으며, 사전에 출장기간 중 BBB은 집에 있기로 한 것이 협의가 되었다고 주장하고 있다.

출장결과보고서는 BBB이 작성을 한다고 했으나 출장을 가지도 않은 사람에게 시키기 미안해서 본인이 상기의 허위출장 3건 모두 직접 작성을 하였고, 내용은 BBB에게 보라고 전달했으며, 기본적인 숫자 등의 자료는 BBB이 알고 있어 BBB이 사실관계 등의 일부수정 사항이 있었던 것 같다고 주장하고 있다. 출장결과보고서 기안은 팀원인 BBB도 같이 간 것으로 되어 있어 BBB에게 결제를 올리도록 하였고 본인은 검토 결제를 하였다고 주장하고 있다.

출장경비 처리 시 BBB은 “내역이 없어도 처리를 잘 할 수 있다. 괜찮습니다. Perfect 합니다”라고 말하는 등 영수증 조작은 BBB이 하였으며, 본인은 컴퓨터도 잘 못하기 때문에 구체적으로 지시를 하지 않았고 영수증 처리는 BBB이 알아서 처리를 했기 때문에 별 말을 하지 않았다고 주장하고 있다.

또한 출장을 가기 전부터 일비 및 식비는 BBB과 같이 받기로 하여 BBB의 일비와 식비는 당연히 BBB이 받은 것이라고 주장하고 있다.

평상시 BBB과의 관계는 굉장히 좋았으며 BBB이 본인에게 ‘충성한다’는 표현을 자주하였고, 또한 주식, 부동산, 제테크, 부부관계, 승진, 교육등에 대해 적극적으로 물어보았으며 본인은 팀장급 이상 회의 시에도 BBB을 칭찬하였다고 주장하고 있다.

감사과정에서 방법이 잘못되었고 문제가 있었다는 것은 인정하며 과도하였으나 능동적 업무추진에 대한 작은 이해라도 구하고 싶다고 진술하였다. 또한

- 29 -

2020년 11월 26일 법인카드 사적사용(978AED)과 관련 BBB에게 팀 회식을 제안하였고, BBB이 ‘팀 회식 때 업무추진비를 쓴다’고 하여 기안하라고 했으며, BBB 부부, 본인 부부 총 4명이 식사를 하려고 하였으나 약속이 잡히지 않아 본인 가족 식사비로 사용하였다고 주장하고 있다.

2021년 2월 22일 법인카드 사적사용(1,195AED)과 관련 외부업체와 미팅이 취소된 건에 대해 BBB 가족과 가족모임시 쓰려고 했으나, 가족모임이 되지 않아서 본인 가족 식사비로 사용하였으며, BBB에게는 이 건을 가지고 가족모임을 하자고 말한 적은 없다고 주장하고 있다.

그러나 AAA은 법인장 및 부법인장에게는 선불카드를 임의로 구매한 사실을 말하지 않았고, BBB이 사비로 구매한 B** CD 2장을 법인에 가져와 CD를 구매하였다고 허위보고 하였으며, 다른 업체를 통해 CD를 이**로 보냈다고 허위 보고하고, 선불카드를 이용 개인휴대폰을 구매한 점, 외부 업체를 만난다고 업무추진비 집행을 보고 후 가족 식사비용으로 사용한 점 등 공사 직원으로서 **성실의무를 위반**하였으며, 예산의 목적 외 사용, 투명한 회계 관리 위반으로 **■■■■■ 임직원행동강령을 위반**하였다.

3) 위반행위 ‘3)’항에 대하여

BBB의 재택근무 수칙 위반 및 직장이탈과 관련하여 본인은 휴가를 내라고 하였으나 BBB이 재택근무 기간이므로 휴가를 내지 않고 다녀오겠다고 적극적으로 의견을 피력하여 받아들였다고 의견서를 제출하였다. 또한 재택근무 중 외

- 31 -

마케팅을 활성화 하고자 하는 자구노력의 과정에서 발생할 개연성을 고려하여 처분해 달라는 간절한 바램을 표현하였다.

참고인 조사 및 문답 시 AAA이 팀장급 이상 회의 시 BBB에 대하여 일을 잘 한다고 칭찬을 하였고, 승진대상후보군에 포함되도록 노력하는 등 BBB을 위해 적극적으로 도우려고 한 사실을 확인하였다.

그러나, 허위출장 기간 중 실질적인 회의 및 회의에 대한 증빙자료는 없었으며, 중간보고, 출장보고서 등 출장의 모든 내용을 조작하여 허위보고 하고 관련 출장비를 사적으로 사용하였다. 또한 법인카드를 개인 식비, 가족 식비 및 옷 구매 비용으로 사적용도로 사용하였고, 출장 등 업무 외 목적의 집행 등 위반행위가 계획적이고 반복적으로 이루어 졌다. 이에 공금을 유용하고, 회계질서를 문란하게 하였으며, 공문서 허위작성, 위조 등 **성실의무 및 ■■■■■ 임직원 행동강령을 위반**하였다.

2) 위반행위 ‘2)’항

2020년 11월 25일 이** 정부 협력물품 제공 건으로 기안을 하였고, BBB 제안으로 B** CD를 11월초 구매를 하려고 했으나, CD의 대량 구매가 어려워 잠화점(V****) 선불카드를 구매(3,850AED) 하게 되었다. 지속적으로 CD 구매가 불가 할 경우 선불카드를 전달해야 하는 상황이 발생할 수 있다고 판단하였으며, 선불카드에 유효기간이 있어 본인이 사용하고 선불카드에 돈을 채워 넣으려고 했다고 주장하고 있다.

- 30 -

부에서 BBB을 만난 적이 있다고 하였다.

그러나 AAA은 휴가에 대한 결재권(결재권자 : 부법인장)이 없으나, BBB의 재택근무기간 근무지를 이탈하여 휴가의 허락 및 승인 없이 직장이탈금지 위반에 따른 **성실의무위반에 대해 고의적으로** 묵인하고 보고하지 않았으며, 재택근무 수칙인 외출 자제를 준수하지 않았다.

4) 위반행위 ‘4)’항에 대하여

AAA은 업무추진비 집행 시 인원을 부풀린 사실을 인정하고 있으며, 본인은 월 1회 정도 참석하였고 나머지는 BBB만 참석하였다고 주장하고 있다.

그러나, 감사결과 2020년부터 현재까지 총 29회 업무추진비를 집행하였으며(허위출장 중 6건, 법인카드 사적사용 3건 제외, 기안자 : BBB) 그 중 26건에 대해서 업무추진비 집행 시 실제와 다르게 참석업체 및 인원을 임의로 기재하여 사전승인 금액을 부풀렸고, 사전 승인된 회의록의 참석업체가 아닌 회의건과 관련 없는 타 업체와의 식사비용으로 법인카드를 사용함으로써 예산을 초과집행(11,659AED)하였고, 회의록을 허위로 작성하여 경비를 처리함으로써, 회계질서를 문란하게 하여 **성실의무를 위반**하였으며, 투명한 회계 관리를 위반하여 **■■■■■ 임직원행동강령을 위반**하였다.

- 32 -

나. BBB

피감사인인 위 위반행위에 대하여 다음과 같이 주장하고 있다.

1) 위반행위 '1'항에 대하여

허위출장과 관련 AAA이 판매협상이 완료 된 사실을 법인장 및 부법인장에게 보고하지 못하도록 하였고 세부 내용을 AAA이 강압적으로 지시 하였으며, AAA의 지시로 출장 기간 중 생필품 구매 외에는 집에서 나오지 않았고, 출장 보고서 문서에 대한 기안을 하였다고 주장하고 있다.

AAA이 그림판에서 숙박내역서 수정 및 조작을 지시했고, 지시에 따라 본인이 조작 하였다고 주장하고 있으며, AAA의 출장기간 중 업무추진비 사적사용에 대한 처리와 관련해서도 AAA이 회의록에 기록된 시간, 장소, 회의내용 및 인원을 알려주었고, 참석자 이름만 본인이 작성하였다고 주장하고 있다.

그러나 본인이 주장하고 있는 직장 내 괴롭힘 및 갑질에 대해 법인 직원들에게 확인한 결과 법인조사(21.3월) 이전에는 그러한 사실을 대해 알거나 상담을 한 사람은 없었으며, 직장 내 괴롭힘 및 갑질에 대한 추가자로 요구 시 일부 본인에게 유리한 자료만 제출하여 내용확인이 어려웠고, 카톡 내용의 공개여부에 대해서는 AAA과의 카톡 내용은 모두 삭제하였다고 하며 본인에게 유리하게 적용할 수 있는 부분만 감사에 제출하였다.

BBB은 허위출장에 따른 출장비를 부당하게 수령하였고, 관련 문서를 직접

온라인에서 구매하고, B** CD 2장을 사비로 구매한 뒤 법인 사무실에서 구매를 완료하였다고 법인 직원들을 속이고, CD 2장에 대한 영수증을 CD 25장 구매 내역으로 영수증을 조작(수량, 단가조정, 기재되지 않은 법인카드 번호 추가, 할인율 조작, 할인금액 조작, 금액변경 등)하여 비용을 처리(20.12.13)하고 보고하지 않은 점, CD를 사서 모으려고 했다고 진술하였으나 법인에 발각되기 전까지 약 3개월간 CD를 추가로 구매하지 않았던 점, 2020년 11월 26일 법인카드 사적사용을 알면서도 부법인장에게 보고하지 않고 허위로 처리한 점, 2021년 2월 22일 법인카드 사적사용 건도 본인이 참석하지 않았음에도 본인을 포함한 회의록을 작성하여 비용을 정산 처리한 점 등 공사 직원으로서 **성실의무를 위반**하였고, 예산의 목적외 사용 및 회계 질서를 문란하게 하여 **■■■■■■ 임직원 행동강령**을 위반하였다.

3) 위반행위 '3'항에 대하여

BBB은 여행을 가기 전 AAA이 휴가를 내지 말고 여행을 다녀오라고 하며 책임지겠다는 말을 했다고 하였으며, 2021년 2월 이후 공황장애와 발작이 심해진 상황이었고 AAA의 부당한 업무지시 및 갑질로 힘들고 무서웠다고 주장하고 있다. 2021년 3월 21일 오후 3시경 까지 재택근무를 하고 여행을 떠났으며 다음날인 2021년 3월 22일 여행지에서 지속적으로 업무를 수행, AAA의 직장내 괴롭힘 및 갑질 때문에 휴가를 내지 않았다고 주장하였고, 공황장애와 발작으로 정상적인 가정생활이 되지 못하여 휴식이 절실했고 업무를 등한시 하지 않았던 점을 고려해 달라고 하였으며, 또한 선임의 행동을 말리지 못하고 시키는 대로 했던 것에 대해 죄송하고 송구스럽다며 반성한다고 하였다.

조작하고 허위보고 하는 등 적극적으로 반복적으로 AAA과 공모하여 비위 행위에 가담한 것으로 판단되며 공사 직원으로서 **성실의무를 위반**하였고, 예산의 목적외 사용 및 회계 질서를 문란하게 하여 **■■■■■■ 임직원 행동강령**을 위반하였다.

2) 위반행위 '2'항에 대하여

BBB은 B** CD 구매와 관련 AAA의 강압적 지시로 선불카드를 구매하였고, CD를 전량 구매하기 어려워 CD 재고가 있을 때 구매 가능한 수량(2장)을 사서 모으려고 사비로 구매하였으며, AAA이 수량 및 금액을 수정하여 조작토록 지시하였다고 주장하고 있다.

2020년 11월 26일 법인카드 사적사용(978AED)과 관련 AAA의 지시로 업무추진비 집행에 대한 처리를 하였고, 법인카드 사용 전 AAA이 가족과 사용하겠다고 말하며 영수증 처리를 지시하였다고 주장하고 있다.

2021년 2월 22일 법인카드 사적사용(1,195AED)과 관련해서는 AAA이 한국 기업을 만나는 것으로 알고 업무추진비 집행을 기안하였다고 주장하고 있다.

상기의 두 건 모두 회의록에 업체명, 인원수, 시간 등 내역은 AAA이 알려주었고, 본인은 참석자 명단만 허위로 작성하였다고 주장하고 있다.

그러나, 3,850AED에 해당하는 선불카드를 법인카드로 임의로 직접 결제하여

그러나 감사기간 중 지속적으로 AAA의 직장 내 괴롭힘 및 갑질을 주장하였음에도 본인의 근무지 이탈의 여행 건에 대해서는 말하지 않고 숨기다가 감사인이 추가로 확인을 요구(21.5.31)하자 그때서야 관련 여행사실을 시인하였기에, 코로나 시기 법인의 재택근무 지침을 준수하지 않고 결재권자인 부법인장에게 보고하지 않는 등 **직장이탈금지를 위반**하였다.

4) 위반행위 '4'항에 대하여

BBB은 업무추진비 집행 시 인원을 부풀린 사실에 대해 구매자를 만날 수 밖에 없는 상황이었고 코로나로 해외 출장을 갈 수 없었기 때문에 U** 내 관계자를 만났다고 진술하였다. U** 물가가 비싸다 보니 실제 참석자 보다 인원을 부풀려 비용을 처리하였고, 인원을 부풀려 경비를 처리한 26건 중 20건에 대해 AAA과 함께 비용을 집행하였다고 실제 참석자 자료를 제출 하였다.

그러나 BBB은 관련 업무추진비 사용에 대한 기안자로서 감사결과 2020년부터 현재까지 총 29회 업무추진비를 집행하였으며(허위출장 중 6건, 법인카드 사적사용 3건 제외, 기안자 : BBB) 그 중 26건에 대해서 업무추진비 집행 시 실제와 다르게 참석업체 및 인원을 임의로 기재하여 사전승인 금액을 부풀렸고, 또한 8건에 대해 사전 승인된 회의록의 참석업체가 아닌 회의건과 관련 없는 타 업체와의 식사비용으로 법인카드를 사용함으로써 예산을 초과집행(11,659AED)하고 회의록을 허위로 작성, 경비를 처리함으로써 회계질서를 문란하게 하여 **성실의무를 위반**하였으며, 투명한 회계 관리를 위반하여 **■■■■■■ 임직원 행동강령**을 위반하였다.

5) 위반행위 '5)'항에 대하여

2021년 5월 아* 호텔 투숙객 예약과 관련 AAA의 지시로 본인의 이름으로 예약을 한 후 AAA에게 확인시켜주고 AAA이 사용할 것이기에 AAA 이름으로 변경을 하였다고 주장하고 있다. 법인에 보고 시 AAA 지시로 본인 이름으로 예약을 했고 나중에 변경토록 하였다고 법인조사자(부법인장 CCC, 차장 JJJ)에게 보고 하였다고 주장하고 있다.

 관련 이메일은 스캠처리를 하여 잘 모르겠다고 하며, 스캠함에 있거나 발송되었을 것이라고 하며, 메일이 왔는지 오지 않았는지 잘 모르겠다고 하였으며, 호텔 숙박증 조작관련 자료를 삭제한 이유에 대해서도 수정 직후 AAA이 지우라고 지시하였다고 주장하고 있다.

그러나 법원에서 2021년 3월 23일 AAA을 조사한 날에 본인이 예약한 ㉠㉠㉠을 이용 투숙객 이름을 직접 바꿔치기(BBB → AAA) 하였고, 이후 2021년 3월24일부터 28일까지 법원조사 시에는 AAA의 이름으로 바꿔치기하여 조작된 숙박예약증을 증빙자료로 제출하여 관련 사실을 은폐하고 조작 한 점, 감사기간 중 2021년 4월 19일 서명 날인한 확인서 및 2021년 4월 21일의 1차 문답 시에 '5월 아** 호텔(2박3일) 건 투숙객 명은 AAA로 예약하였다'고 하였으나, 2021년 4월 25일에 관련 내용에 대하여 2차 문답 시행 및 문답 시에도 사실을 은폐하다가 아** 호텔 투숙객은 최초 본인의 이름(BBB)으로 예약한 사실과 투숙객명을 변경한 사실을 한참을 고민 후(약 3분간) 되늦게 시인 한 점, 관련 사항에 대하여 법원조사 과정에서 '최초 본인의 이름으로 예약하였고, 이후 AAA 이름으로 변경

AAA이 팀장이상 회의시간 등에 BBB이 일을 잘한다고 칭찬을 한 사실이 있고, 둘의 성격이 달라 서로 도움이 되고 보완이 된다고 생각하였으며, BBB이 강압적으로 업무를 수행했다는 보고 및 상담을 한 적이 없었기에 괴롭힘이나 갑질을 한다는 생각은 하지 않았다고 주장하고 있다.

▲▲▲▲▲팀이 일을 열심히 한다고 생각을 하였고 실적이 좋았기에 크게 의심하지 않았으나 관리를 잘 했어야 하는데 이런 일이 생긴 것에 대해 유감을 표명한다고 하였다.

또한 비위사건에 대하여 법원 내부에서 사건을 인지 후 법원 자체조사 등을 통하여 조사 실시 및 보고하였으며, 아래 [표 13]와 같이 환수 등 법원에서 내부적으로 조속히 조치하였다.

[표 13] 환수 조치 내역

대상	환수금액(AED)	환수*일	비고
AAA	20,000(실사용액: 19,916.99)	2021.3.31.	출장비 등
BBB	1,200	2021.4.1.	출장비

* 자료 : 법인 조사 내역 및 관련 자료 재구성

그러나 원유판매와 관련 증빙(이메일 등)을 변질하게 확인하지 않은 점, 법
인카드 집행 시 회의의 필요성, 결과 등을 상세히 확인하지 않은 점 등 부법
장 및 법인장 직무대행으로서 직원의 규정 준수에 대한 감독 및 점검에 소홀하
여 경비의 사적이용 및 목적 외 사용이 발생하였다.

한 내용을 보고하였다'라고 했으나, 범인조사자(부장 CCC, 차장 JJJ)는 참고인 조사에서 BBB로부터 상기 내용을 보고 받은 적이 없다고 진술 한 점, BBB은 호텔예약 관련 [REDACTED]으로부터 발송 및 수신 등 이메일 자료에 대해 확인 요청에 있어 '이메일을 본 적도 지운 적도 없다'고 답변하였으나 ○○범인 관리자 계정으로 BBB의 이메일 중 [REDACTED] 관련 내용으로 연관검색 확인한 결과 [REDACTED]으로부터 받은 이메일을 열람 후 관련 이메일을 모두 삭제한 기록이 확인 된 점, 업무용 컴퓨터에서 작성 및 조작한 허위출장 3건의 속박증 조작 관련 자료 등을 감사 착수 전 모두 삭제하여 증거자료를 은폐 및 증거 수집을 못하도록 한 점, 동료에게 사실과 다른 허위진술(본인이 AAA 차장 때문에 힘들어 한다는 말을 수차례 들었다고 허위 진술 요청)을 요구한 점 등 공사 직원으로서 **정보 및 사고보고 은폐·조작으로 성실의무를 위반**하였다.

다. CCC

피감사인은 위 위반행위에 대하여 다음과 같이 주장 하였다.

1) 위반행위 **'1)'항**에 대하여

▲▲▲▲▲ 팀 허위출장과 관련 구매자와 대면을 해야 한다고 보고를 받았고, 2020년 오일판매 실적에 기존대비 좋아 출장을 통해 좋은 성과를 낸 것으로 알고 있었으며 출장 중에도 진행상황을 보고하여 결과보고서를 신뢰하였고, 출장을 다녀온 후 판매결과가 좋다고 보고하여 허위출장임을 알 수 없었다고 하였고, 선불카드 구매 및 사적이용 관련해서는 CD를 구매한 것으로 알고 있었고, 이**로 보냈다고 구두로 보고하여 허위구매를 알 수 없었다고 주장하고 있다.

2) 위반행위 **'2)'항**에 대하여

제택근무와 관련 정부의 지침이 구체적으로 나온 것이 없어, 자체적으로 조심하고 있으며 제택근무를 수행하고 있고, 주재국 상황이 한국과는 다르기 때문에 현지 상황에 따라 자체적으로 지침을 수립하고 운영하고 있다고 진술하였다.

그러나 1년 이상 장기간 부분 및 전면 재택근무를 수행함에도 별도의 확인 절차 등 체계를 마련하지 않았으며, ▲▲▲▲▲▲팀 직원들이 법인의 재택근무 지침을 위반하여(감염 확산 방지를 위해 외출 자제 및 타인과 접촉 자제) 재택근무 중에도 카페 등에서 자주 만난 사실이 확인되었고, BBB는 법인에 휴가처리 및 보고하지 않고 2일간 여행을 다녀와 직장을 이탈한 점 등 관리감독이 소홀하였다.

3) 위반행위 **'3)'항**에 대하여

▲▲▲▲▲팀의 업무추진비 규정위반 집행과 관련 두** 내 업체 및 외국인
들의 경우 코로나 시기에도 활발한 경제활동을 하고 있고 마케팅 업무가 사람을
만나야 하는 일이기 때문에 회의를 승인하였으며 실제 회의 참석인원 대비 초과
집행한 사실은 몰랐다고 주장하고 있다.

현지에서서의 코로나 상황은 한국에서 느끼는 것과는 많이 다르며, 팀장 재량으로 외출 등 팀원들을 관리하였으나 재택근무가 길어지다 보니 관리가 느슨해진다며 직원들이 백신을 맞고 있어 출근 정상화를 검토 중이라고 진술하고 있다.

그러나, 부법인장 및 법인장 직무대행으로서 주재국의 지침을 준수하여 사업을

수행하여야 하나, 정부지침에 위배된 비용집행을 승인한 점, ▲▲▲▲▲팀(AAA, BBB)의 경비집행을 상세히 검토하지 않은 점 등 관리감독에 소홀하여 규정위반이 발생하였다.

라. DDD

DDD은 법인장으로 근무하던 기간 중 ▲▲▲▲▲팀의 허위출장 1건, 업무추진비 규정위반 21건에 대하여 위반 사실이 발생하였음을 확인하였다.

상기와 관련, 법인 총괄책임자로서 본인 근무기간 중에 ▲▲▲▲▲팀의 허위출장이 발생하였고, 법인카드 사적사용 및 업무추진비 규정 위반이 발생하는 등 법인관리 및 예방책임이 소홀하였다.

정계요구 양정 ■■■■■ I***, B.V. ▲▲▲▲▲팀(AAA, BBB)은 허위출장 및 허위출장 기간 내·외 법인카드를 사적 사용하여 「인사규정」 제37조(성실의무)를 위반하였고, 같은 규정 제48조(징계) 사유에 해당된다. 또한 「■■■■■ 임직원 행동강령」 제7조(예산의 목적외 사용), 제10조(투명한 회계거래)를 위반하였다. BBB은 「인사규정」 제39조(직장이탈금지)를 위반하여 같은 규정 제48조(징계) 사유에 해당한다.

이를 관련자 별로 검토해 보면, AAA은 ▲▲▲▲▲팀 팀장으로 허위출장을 주도적으로 계획 및 시행하였고, 출장비(숙박비, 일비, 식비 등)를 부당수령 및 사적으로 사용하였으며, 허위출장 기간 내·외 법인카드를 사적으로 사용하였고, 법인

에는 지속적으로 허위 보고하는 등 계획적이며, 고의적이고 반복적인 행위는 징계처분이 타당한 것으로 판단된다.

BBB은 허위출장을 기안하고 출장비 일부(일비, 식비)를 부당 수령하였으며, 숙박증 및 CD 구매와 관련 내역을 조작하였고, 업무추진비 집행과 관련 회의록을 허위로 작성하였다. 호텔 예약내역을 사실과 다르게 보고하여 사실을 은폐하려 하였고 비위 행위와 관련된 자료를 삭제하여 은폐하려 하였다. 재택근무 기간 중 근무수칙을 위반하여 직장을 이탈하는 등 행위는 징계처분이 타당한 것으로 판단된다.

CCC은 법인 직원들의 지속·반복적인 비위행위에 대하여 법인의 관리 책임자로서 사고를 미연에 방지하지 못하였고, ▲▲▲▲▲ 업무에서 구매확정에 대한 중요한 증빙자료인 구매확정 이메일 등에 대한 확인과정 및 별도관리가 이루어지지 않고 있었던 점, 재택근무 수칙 준수에 대한 관리가 부실한 점, 특히 코로나 시기에 불구하고 적정인원 초과된 업무추진비 기안을 승인하는 등 법인 관리가 부실하여 이에 대한 책임으로 징계처분이 타당한 것으로 판단된다.

조치할 사항

① ★★★★★**처장**은 「상벌규정」 제17조의 규정에 따라, 허위출장을 주도하여 조작 및 허위보고, 관련 출장비 및 법인카드 사적사용, 업무추진비 집행 시 예산집행지침을 위반하는 등 성실의무 및 ■■■■■ 임직원행동강령을 위반한 AAA을 **징계처분(파면)** 하시고,**(파면)**

② 허위출장 관련 출장비 부당수령, 관련 문서 조작 및 허위보고, 증빙자료 삭제, 허위진술 요구, 위반행위에 대한 잘못을 뉘우치지 않고 모든 죄를 동료에게 덮어 씌우려고 하는 등 사실을 은폐하고 조작, 재택근무지 이탈, 업무추진비 집행 시 예산집행지침을 위반하는 등 성실의무위반, 직장이탈금지 위반 및 ■■■■■ 임직원행동강령을 위반한 BBB을 **징계처분(해임)** 하시고,**(해임)**

③ 출장, 코로나 관련 근무수칙, 휴가 및 경비지출 등에 대한 법인의 관리책임자로서 감독 및 관리가 소홀하였으며, 책임경영체제 확립에 대한 책임으로 CCC에게 **징계처분(견책)** 하시고,**(견책)**

④ 법인장으로 근무기간 중 허위출장 및 비용 집행에 대한 감독과 관리 소홀에 대한 책임으로 DDD에게 **경고** 조치를 취하시기 바랍니다.**(경고)**

⑤ ■■■■■ I***, B.V.는 업무추진비 집행규정 위반에 따른 초과집행금액 11,659AED를 ▲▲▲▲▲팀으로부터 **환수**하시기 바랍니다.**(환수)**